



COMUNE DI SIENA

STATUTO DEL COMUNE DI SIENA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.205 del 11.10.2000

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.135 del 17.4.2003, n.101 del 4.4.2006 e n.171 del 15.11.2018

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Obiettivi fondamentali

Art. 2 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Art. 3 Contrade

Art. 4 Monte dei Paschi di Siena

CAPO II

ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 5 Lo Statuto

Art. 6 I regolamenti

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 Gli organi

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 8 Il Consiglio Comunale

Art. 9 Insediamento del Consiglio Comunale

Art. 10 Consigliere comunale

Art. 11 Prerogative dei Consiglieri

Art. 12 Il Consigliere anziano

Art. 13 Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 14 Compiti del Presidente

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Inchieste o compiti speciali.

Art. 19 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 20 Validità e pubblicità delle sedute

Art. 21 Sessioni

Art. 22 Conflitto d'interesse

Art. 23 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 24 Regolamento del Consiglio comunale

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina della Giunta

Art. 27 Assessore anziano

Art. 28 Cessazione, Revoca e Decadenza dei componenti della Giunta comunale

Art. 29 Il programma della Giunta

Art. 30 Disciplina e pubblicità dei lavori

CAPO III

IL SINDACO

Art. 31 Il Sindaco

Art. 32 Indirizzo e coordinamento

Art. 33 Potere di emanazione di provvedimenti

Art. 34 Attribuzioni per materie

Art. 35 Vice Sindaco

Art. 36 Nomina e designazione di rappresentanti

TITOLO III

IL DECENTRAMENTO

Art. 37 Circoscrizioni

Art. 38 Territorio e Sede

Art. 39 Il Consiglio di circoscrizione

Art. 40 Elezione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Compiti del Presidente

Art. 43 Commissioni di lavoro permanenti

Art. 44 Ufficio di Presidenza

Art. 45 Partecipazione

Art. 46 Funzioni

Art. 47 Gestione dei servizi di base

Art. 48 Concessioni ed autorizzazioni

Art. 49 Risorse finanziarie
Art. 50 Atti deliberativi
Art. 51 Controllo di gestione
Art. 52 Il Consigliere di circoscrizione
Art. 53 Regolamento per il Decentramento

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 54 Principi generali
Art. 55 Criteri di organizzazione
Art. 56 Articolazione della struttura organizzativa e gestionale
Art. 57 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 58 Dotazione Organica

CAPO II

Art. 59 Segretario Generale
Art. 60 Vice Segretario Generale
Art. 61 Direttore Generale

CAPO III

DIRIGENZA

Art. 62 Competenze dirigenziali
Art. 63 Conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 64 Collaborazioni esterne

CAPO IV

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Art. 65 Controllo dell'attività
Art. 66 Responsabilità di gestione

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 67 Forme di gestione
Art. 68 Gestione in economia
Art. 69 Concessione a terzi
Art. 70 Istituzioni
Art. 71 Azienda speciale
Art. 72 Società per azioni

CAPO II

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 73 Nomina e revoca degli amministratori degli enti strumentali
Art. 74 Nomina del direttore delle istituzioni e delle aziende

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO UNICO

Art. 75 Convenzioni
Art. 76 Consorzi
Art. 77 Accordi di programma

TITOLO VII LA PARTECIPAZIONE

CAPO UNICO

PRINCIPI - ISTITUTI

Art. 78 Principi generali
Art. 79 Gli Istituti della Partecipazione
Art. 80 Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 81 Le Consulte
Art. 82 Le Libere Associazioni
Art. 83 Promozione del Volontariato
Art. 84 Istanze
Art. 85 Proposte
Art. 86 Referendum
Art. 87 Il Referendum Consultivo ad Iniziativa Popolare
Art. 88 Esito del Referendum
Art. 89 Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione di servizi.
3. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Art. 99

Contabilità Finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta, previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente, in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione. La Giunta, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione.
3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento di contabilità, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché i finanziamenti necessari.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione che approvi il rendiconto della gestione prevista dall'art.110, comma 3, del presente Statuto.

Art. 100

Demanio e patrimonio

1. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la gestione, l'utilizzazione e la conservazione dei beni comunali.
2. Il Consiglio comunale adotta il programma delle alienazioni dei beni, con l'indicazione delle modalità. La Giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.

Art. 101

Il Collegio dei Revisori

1. Al Collegio dei Revisori sono affidati i compiti:
 - a) di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
 - b) di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - d) di carattere consultivo e propositivo intesi ad esprimere rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
3. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coincide con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del triennio al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
4. Il presente Statuto sarà sottoposto a verifica entro un anno.

Art. 103

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'aggiornamento dei regolamenti in vigore e all'adozione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, secondo le norme contenute nello stesso, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e all'adeguamento di quelli già in vigore, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello stesso, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.